OMBUDSMAN
लोकपाल

- लोकपाल एक गैर संवैधानिक आयोग हैं।
- विश्व मे सर्वप्रथम लोकपाल – स्वीडन, 1809
- ओम्बुडसमैन एक स्वीडन शब्द है = अर्थ – शिकायतों को सुनने वाला
- सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग लक्ष्मीमल सिंधवी ने किया
- सर्वप्रथम 1963 में के. एम. मुंशी ने लोकपाल के मामले को संसद मे उठाया।
- **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 –**
  पहले अध्यक्ष – मोराजी देसाई
  बाद में अध्यक्ष – के. हनुमतैया
- रिपोर्ट – केन्द्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त होना चाहिए।
- संसद मे सर्वप्रथम लोकपाल अधिनियम 1968 में लाया गया।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 –**
  अध्यक्ष – वीरप्पा मोहली
- रिपोर्ट – केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय लोकयुक्त तथा राज्य स्तर पर राज्य लोकायुक्त होना चाहिए।
- लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम – 2013
- प्रभावी – 16 जनवरी 2014
- लोकपाल बहुसदस्यीय संस्था है। (1+8)

योग्यता

अध्यक्ष / सभापति / लोकपाल

- सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश / सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश / प्रबुद्ध व्यक्ति।
- प्रथम लोकपाल – पिनाकी चन्द्र घोष
- वर्तमान लोकपाल – अजय माणिकराव खानविलकर

सदस्य

- आधे सदस्य न्यायिक क्षेत्र से (सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधिश)
- आधे सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति
- SC/ST/OBC/ महिला व अल्पसंख्यक का एक – एक सदस्य होना आवश्यक हैं।
- न्यूनतम आयु – 45 वर्ष
- कोई सरकारी अधिकारी हैं तो कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- संसद, राज्य विधानमण्डल व स्थानीय निकाय की संस्थाओ का सदस्य नही होना चाहिए।
- नियुक्ति – राष्ट्रपति (कॉलेजियम पद्धति के द्वारा)
- इस कॉलेजियम में –
  1. प्रधानमंत्री
  2. भारत के मुख्य न्यायाधीश
  3. लोकसभा अध्यक्ष
  4. लोकसभा के विपक्ष के नेता

  शपथ – राष्ट्रपति
  कार्यकाल – 5 वर्ष या 70 वर्ष
  Note - कोई पदाधिकारी पुनः नियुक्त नही हो सकता
  त्यागपत्र – राष्ट्रपति

हटाने की प्रक्रिया –

- कदाचार का आरोप लगने पर संसद के 100 सदस्य द्वारा हटाने

- Lokpal is a non-constitutional commission.
- The first Lokpal in the world - Sweden,1809.
- Ombudsman is a Swedish word = meaning listener of complaints.
- Lakshmimal Sindhvi was the first to use the word Lokpal.
- For the first time in 1963, K.M. Munshi raised the issue of Lokpal in Parliament.
- **First Administrative Reforms Commission 1966 -**
  First chairman - Moraji Desai
  Later the chairman - K. Hanumataiya.
- Report – There should be Lokpal at the central level and Lokayukta at the state level.
- The Lokpal Act was first introduced in the Parliament in 1968.
- **Second Administrative Reforms Commission 2005 -**
  Chairman - Veerappa Mohali.
- Report – There should be a National Lokayukta at the central level and a State Lokayukta at the state level.
- lokapal Lokayukta Act - 2013.
- Effect - 16 January 2014.
- Lokpal is a multi-member body.(1+8)

Qualifaction

Chairman/Ombudsman

- The Chief Justice of the Supreme Court/Judge of the Supreme Court / enlightened person.
- First Lokpal – Pinaki Chandra Ghosh
- Current Lokpal – Ajay Manikrao Khanvilkar

Member

- Half of the members are from the judicial field (Supreme Court and High Court judge
- Half of the members are eminent persons
- It is necessary to have one member each from SC/ST/OBC, woman and minority.
- Minimum age – 45 years
- If you are a government officer then it is necessary to have at least 20 years of experience.
- He should not be a member of Parliament, State Legislature and local body institutions.
- Appoint - President (the collegium system)
- This collegium
  1. Prime Minister
  2. Chief Justice of India
  3. Speaker of the Lok Sabha
  4. Leader of the Opposition of the Lok Sabha

  Oath – President.
  Tenure – 5 years or 70 years
  Note - No official can be re-appointed
  Resignation - President

Removal process

- If there is an allegation of misconduct, a motion for

को लेकर प्रस्ताव लाया जाता हैं।

⇨ सुप्रीम कोर्ट की जाँच के आधार पर राष्ट्रपति इसे हटा सकता है।

दर्जा

अध्यक्ष – सप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान

सदस्य – सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान

सेवानिवृत के बाद –

1. भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
2. किसी राजनैतिक व कुटनैतिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता।
3. राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पद पर नियुक्त नही हो सकता।
4. राज्यपाल, राजदुत व उच्चायुक्त पद पर नियुक्त नहीं हो सकता।
5. पाँच वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता।

लोकपाल की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार

1. लोकपाल प्रधानमंत्री की जाँच कर सकता हैं।

प्रतिबंध

(i) विदेशी संबंध
(ii) आन्तरिक व बाह्म सुरक्षा
(iii) अंतरिक्ष
(iv) परमाणु
(v) लोक व्यवस्था

2. भारत सरकार के वर्तमान तथा पूर्व मंत्री।
3. संसद के पूर्व तथा वर्तमान सदस्य
4. अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्व तथ वर्तमान अधिकारी
5. वे सभी NGO जिनको 10 लाख से अधिक विदेशी अनुदान मिला हो।
6. केन्द्रीय सेवाओं के सभी श्रेणीयों के अधिकारी

लोकपाल की शक्तियाँ

1. लोकपाल को सिविल कोर्ट के अधिकार हैं।
2. लोकपाल जनता की शिकायतो की सुनता है।
3. लोकपाल सात साल से पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता
4. लोकपाल स्वंय जाँच कर सकता हैं। या CBI से जाँच करवा सकता है।

⇨ इस समय CBI लोकपाल के प्रति उत्तरदायी रहती है।

Note- सामान्यत CBI प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी रहती है।

6. लोकपाल भ्रष्टाचार की राशि संबंधित अधिकारी से वसुले अथवा उसकी सम्पत्ति कुर्क कर सकता हैं।

⇨ गलत शिकायत करने पर 1 लाख रू जुर्माना या 1 साल की सजा या दोनो।

⇨ लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता हैं।

लोकायुक्त

⇨ भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा राज्य में लाये गये।

⇨ भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में की गई।

⇨ राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 1973 में लाया गया।

removal is brought by 100 members of the Parliament

⇨ The President can remove it on the basis of investigation by the Supreme Court.

Status

Chairman– Same as a Chief Justice of the Supreme Court

Member – Same as a Supreme Court justice

After Retirement

1. No one can hold any office of profit under the Government of India or the State Government.
2. Cannot be appointed to any political and diplomatic post.
3. Cannot be appointed to the post appointed by the President and the Governor.
4. Cannot be appointed to the post of Governor, Ambassador and High Commissioner.
5. No one can contest elections for five years.

Jurisdiction of Lokpal

1. Lokpal can investigate the Prime Minister.

Restrictions

(i). Foreign relations
(ii) Internal and external security
(iii) Space
(iv) Atom
(v) Public order

2. Present and former ministers of the Government of India.
3. Former and present members of Parliament
4. Former and present officers of All India Services
5. All those NGOs which have received foreign grants of more than Rs 10 lakh.
6. Officers of all categories of Central Services

Powers of ombudsman

1. Lokpal has the powers of civil court.
2. Lokpal listens to the complaints of the public.
3. Lokpal cannot investigate cases older than seven years
4. Lokpal can investigate himself. Or you can get it checked by the police.

⇨ At present the CBI remains responsibility to the Lokpal.

Note- Generally CBI is responsibility to the Prime Minister.

6. Lokpal can recover the amount of corruption from the concerned officer or confiscate his property.

⇨ For filing false complaint, fine of Rs 1 lakh or imprisonment of 1 year or both.

⇨ Lokpal gives his annual report to the President.

Lokayukta

⇨ In India, the Lokayukta Act was first introduced in the state of Odisa.

⇨ In India, the first Lokayukta was appointed in Maharashtra.

⇨ Lokayukta Act was brought in Rajasthan in 1973.

Appoint-Governer

Information Commission
सुचना आयोग

- This is a non-constitutional commission.
- The right to information is a part of the freedom of thought and expression mentioned in Article 19 (1) (a).
- Sweden is the first country in the world which made the right to information a law. (1766)
- The first state to enact a law on the Right to Information:
  1. Goa (1997)
  2. Tamil Nadu (1997)
- The social movement known as 'Mazdoor Kisan Shakti Sangathan' first raised the demand for the Right to Information in Rajasthan.
- Right to Information Act - 2005
- Right to Information Act came into force - 12 October 2005
- Right to Information Day - 12 October
- It was partially implemented on June 15, 2005 and all the institutions were given 120 days time.
- Aruna Rai and Arvind Kejriwal have important contributions in this movement.
- Information Commission is a multi-member Institution (1 + 10)

Qualification

- Law, science, social service, journalism, public relations, management,technology, and have extensive experience in governance and administration.

Appointment/

- It is done by the President, through the collegium system there are 3 members in this collegium.
  1. Prime Minister
  2. Leader of the Opposition in the Lok Sabha
  3. A cabinet minister of the Government of India.

Oath - President

Tenure – Determined by the Central Government (3 years or 65 years)

- No officer can be re-appointed while a member can become the President.

Resignation letter - to the President

Removal - If there is an allegation of misconduct, the President can be removed on the basis of investigation by the Supreme Court.

Salary

- Determined by the central government.

- यह एक गैर संवैधानिक आयोग हैं।
- सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (a) मे उल्लेखित विचार एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।
- विश्व का प्रथम देश स्वीडन हैं जिसने सुचना के अधिकार को कानून बनाया । (1766)
- सुचना के अधिकार को कानुन बनाने वाला प्रथम राज्य
  1. गोवा (1997)
  2. तमिलनाडु (1997)
- मजदुर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन ने सुचना के अधिकार की सर्वप्रथम मांग राजस्थान में की।
- सुचना का अधिकार अधिनियम – 2005
- सुचना का अधिकार अधिनियम लागु – 12 अक्टुबर 2005
- सुचना अधिकार दिवस – 12 अक्टुबर
- 15 जुन 2005 को इसे आंशिक रूप से लागु कर दिया गया और सभी संस्थाओ को 120 दिन का समय दिया गया।
- अरूणा राय व अरविन्द केजरीवाल का इस आन्दोलन मे महत्वपूर्ण योगदान है।
- सुचना आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है (1 + 10)

योग्यता

- विधि, विज्ञान, समाजसेवा, पत्रकारिता, जन–सम्पर्क, प्रबंध, प्रोधोगिकी, और शासन व प्रशासन का व्यापक अनुभव हो

नियुक्ति

- राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम पद्वति के द्वारा इस कॉलेजियम में 3 सदस्य होते हैं।
  1. प्रधानमंत्री
  2. लोकसभा में विपक्ष के नेता
  3. भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री।

शपथ – राष्ट्रपति

कार्यकाल – केन्द्र सरकार निर्धारित करती है (3 वर्ष या 65 वर्ष)

- कोई भी पदाधिकारी पुन नियुक्त नही हो सकता हैं जबकि सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं।

त्यागपत्र – राष्ट्रपति को

हटाना – कदाचार का आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता ।

वेतन –

- केन्द्र सरकार निर्धारित करती है।

Status

⇨ The status of the Chief Information Commissioner is equal to that of the Chief Election Commissioner and the status of members is equal to that of the Election Commissioner.

Features of Right to Information Act (2005)

1. Any citizen of India can get information from the institutions falling within the definition of the word state.
2. There will be a Public Information Officer in every organization.
3. Information related to the unity, integrity, security of the country and special rights of the Parliament cannot be obtained.
4. There is an application No fee for BPL families. Whereas for others the application fee is Rs 10.
5. Information related to a person's life will have to be made available within 48 hours.
6. Information has to be provided within thirty days of applying. If any information is related to a third party then 10 additional days will be given.
7. If information is not given within the prescribed period or wrong information is given, an appeal can be made before the Appellate Authority.
8. The appellate officer will have to take a decision within 30 days, otherwise his appeal can be made to the Central Information Commission and State Information Commission for 90 days.

Functions of Information Commission -

1. To hear appeals against the decision of the appellate officer.
2. The Commission can provide information itself or can give instructions to the Public Information Officer.
3. A fine of Rs 250 per day and a maximum of Rs 25000 can be imposed on the guilty public official.

Note. This fine amount will have to be paid by the Public Information Officer himself.

4. To propagate RTI.
5. The Commission gives its annual remuneration to the President.
6. The Commission investigates the following complaints.

(i) If the person refuses to give the information requested

(ii) On not providing information on time.

(iii) Higher fees have been charged in exchange for information.

(iv) The information is misleading and inaccurate.

⇨ The first Chief Information Commissioner was Wajahat Habiullah.

⇨ The first woman Chief Information Commissioner was Deepak Sandhu.

⇨ Current Chief Information Commissioner – Hiraram Sambhariya

दर्जा –

⇨ मुख्य सुचना आयुक्त का दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त के समान तथा सदस्यों का दर्जा चुनाव आयुक्त के समान।

सुचना का अधिकार अधिनियम (2005) की विशेषताएँ

1. भारत का कोई भी नागरिक राज्य शब्द की परिभाषा में आने वाली संस्थाओं से सुचना प्राप्त कर सकता है।
2. प्रत्येक संगठन में एक लोकसुचना अधिकारी होगा।
3. देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा व संसद के विशेष अधिकारों से संबधित सुचना नही प्राप्त की जा सकती ।
4. BPL परिवारों के लिए आवेदन शुल्क नही है। जबकि अन्य के लिए 10 रू आवेदन शुल्क है।
5. किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सुचना 48 घंटे में उपलब्ध करानी होगी।
6. आवेदन करने के तीस दिन के भीतर सुचनाएँ उपलब्ध करवानी होती है। यदि कोई सूचना तृतीय पक्षकार से संबधित है तो 10 दिन अतिरिक्त दिये जायेगे।
7. निर्धारित अवधि मे सुचना नही देने अथवा गलत सुचना देने पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
8. अपीलीय अधिकारी को 30 दिन में निर्णय करना होगा अन्यथा उसकी अपील केन्द्रीय सुचना आयोग व राज्य सुचना आयोग मे 90 दिन तक की जा सकती है।

सुचना आयोग के कार्य –

1. अपीलिय अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनना।
2. आयोग स्वंय सुचनाएँ उपलब्ध करवा सकता या लोक सुचना अधिकारी को निर्देश दे सकता है।
3. दोषी लोकअधिकारी को प्रतिदिन 250 रू तथा अधिकतम 25000 रू जुर्माना राशि लगाई जा सकती है।

Note - यह जुर्माना राशि लोकसुचना अधिकारी स्वयं को देनी होगी

4. RTI का प्रचार प्रसार करना।
5. आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेतन राष्ट्रपति को देता है।
6. आयोग निम्न शिकायतो जांच करता है।

(i) व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी देने से मना करने पर

(ii) निर्धारित समय पर जानकारी उपलब्ध नही कराने पर ।

(iii) सूचना के बदले ज्यादा फीस ली हो

(iv) सूचना भ्रामक व त्रुटिपूर्ण हो

⇨ प्रथम मुख्य सुचना आयुक्त – वजाहत हबीउल्लाह थे।

⇨ प्रथम महिला मुख्य सुचना आयुक्त दीपक संधु थी।

⇨ वर्तमान मुख्य सुचना आयुक्त – हीराराम सांभरिया

Central Vigilance Commission
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

- This is a non-constitutional commission.
- Which was established in 1964 on the recommendation of K. Santhanam Committee.
- It was given statutory status by the Central Vigilance Commission Act 2003.
- It is a multi-member organization. (1 Chief Commissioner 2 Commissioners)

First Chief Vigilance Commissioner – Shree Nitur Shreeniwas

Current Chief Vigilance Commissioner –A. S. Rajiv

Appointment

President makes through collegium system

- There are three members in this collegium.

1. Prime Minister
2. Leader of the Opposition in the Lok Sabha
3. A cabinet minister of the Government of India

Oath – The President administers.

Tenure – 4 years or 65 years

Resignation letter - to the President

Removal - If there is an allegation of misconduct, the President can be removed on the basis of investigation by the Supreme Court.

Salary

- The salary of Chief Vigilance Commissioner is equal to that of the Chairman of UPSC and the salary of the Commissioner is equal to that of a member of UPSC.

After retirement

Any office of profit under the Government of India or State Government Cannot hold.

Function

1. To conduct investigation under the Prevention of Corruption Act 1988 against any Central Government employee on the instructions of the Central Government.
2. To investigate complaints against the following officers
   (i) Against All India Public Servants
   (ii) Against Category IV officers in Central Services.
   (iii) Against the officers appointed in the Central Government authorities.
3. Investigating complaints of abuse of power against public servants
4. Recommending the appointment of directors of CB and ED.

Central Bureau of Investigation (CBI)

- Established in 1963(by the proposal of the Home Ministry)
- It comes under the Prime Minister.
- Since it is a police organization, it has powers to investigate and arrest.

The CBI has three divisions:

- यह एक गैर संवैधानिक आयोग है।
- इसकी स्थापना 1964 में K. संथानम समिति की सिफारिश पर की गई।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया
- यह बहुसदस्यीय संस्था है। (1 मुख्य आयुक्त 2 आयुक्त)

प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त – श्री नितूर श्रीनिवास

वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त – ए. एस. राजीव

नियुक्ती

राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम पद्वति के द्वारा

- इस कॉलेजियम में तीन सदस्य होते है।

1. Prime Minister
2. Leader of the Opposition in the Lok Sabha
3. A cabinet minister of the Government of India

शपथ – राष्ट्रपति दिलाता है।

कार्यकाल – 4 वर्ष या 65 वर्ष

त्यागपत्र – राष्ट्रपति को

हटाना – कदाचार का आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

वेतन

- मुख्य सतर्कता आयुक्त का UPSC के अध्यक्ष के बराबर तथा आयुक्त का वेतन UPSC के सदस्य के बराबर

सेवानिवृत्त के बाद

भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

कार्य

1. केन्द्र सरकार के निर्देश पर केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारक कानून 1988 के तहत जाँच करना
2. निम्नलिखित अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जाँच करना
   (i) अखिल भारतीय लोक सेवकों के विरूद्ध
   (ii) केन्द्रीय सेवाओं में 'A' श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध।
   (iii) केंन्द्र सरकार के प्राधिकरणों मे नियुक्त अधिकारियों के विरूद्ध
3. लोकसेवको के विरूद्ध सत्ता के दुरूपयोग की शिकायत की जाँच करना
4. CBI व ED के निर्देशकों की नियुक्ति की सिफारिश करना।

केन्द्रीय जांच ब्युरो (CBI)

- स्थापना 1963 (गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा)
- यह प्रधानमंत्री के अधीन आती है।
- यह एक पुलिस संगठन है इसे जाँच करने व गिरफ्तार करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

CBI की तीन डिवीजन है।

1. Anti-Corruption
2. Economic Crimes Division
3. Special Crimes Division

⇨ In the coal allocation scam, the Supreme Court remarked that the CBI is a caged parrot.

Enforcement Directorate/ED

⇨ The ED is a specialized financial investigation agency under the Ministry of Finance.

⇨ **Established**: 1956

⇨ **Function**: To enforce the Foreign Exchange Management Act, 1999, and the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

National Investigation Agency

⇨ Established: 2008 (on the recommendation of the Ram Pradhan Committee)

⇨ It is a federal investigative agency.

⇨ **Function:** To investigate terrorism and related crimes.

1. एंटी करप्शन
2. इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन
3. स्पेशल क्रामइ डिवीजन

⇨ सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले में कहा की CBI एक पिजरा बंद होता है।

प्रवर्तन निदेशालय

⇨ ED वित्त मंत्रालाय के अधिन एक विशेष वित्तिय जांच एंजेसी है।

स्थापना – 1956

कार्य – फोरेन एक्सचेंज मनेजमेंट एक्ट 1999 तथा प्रिवेशन ऑफ मनी लॉड्रिग एक्ट 2002 को लागु करना

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

स्थापना – 2008 (रामप्रधान समिति की सिफारिश)

⇨ यह एक संघीय जांच एजेंसी है।

कार्य – आंतकवाद तथा उससे संबधित अपराधों की जांच करना

FINANCE COMMISSION

- यह एक संवैधानिक आयोग हैं।
- यह अर्द्धन्यायिक आयोग है।
- एक सलाहाकारी निकाय है।

Article 280 (i)- राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त अयोग का गठन करेगा जिनमें 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य होगें।

- प्रथम वित्त आयोग –1951

अध्यक्ष –के. सी. नियोगी

कार्यकाल 1952 – 57

- दूसरा वित्त आयोग – 1956 के संथानम
- 8वा वित्त आयोग – वाई. वी. चव्हाण (उपप्रधानमंत्री)
- 10 वा वित्त आयोग – के. सी. पंत (योजना आयोग के उपाध्यक्ष)
- 12 वा वित्त आयोग – सी रंगराजन (RBI गवर्नर)
- 14 वा वित्त आयोग – वाई. वी रेड्डी (RBI गवर्नर)
- 15 वा वित्त आयोग – 2017

अध्यक्ष – N.K. सिह

कार्यकाल – 2021 से 2026

- 16 वा वित्त आयोग – 2023

अध्यक्ष – अरविंद पनगड़िया (नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष)

रिपोर्ट – 31 अक्टुबर 2025

लागु – 1 अप्रैल 2026

वित्त आयोग के कार्य

1. केन्द्र व राज्यों के मध्य करो का वितरण करना।

- अनुच्छेद 281 – वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा

- This is a constitutional commission.
- This is a quasi-judicial commission.
- There is an consultancy body.

Article 280 (i)- The President shall constitute a Finance Commission after every five years consisting of one Chairman and four members.

- First Finance Commission - 1951

Chairman - K. C Neogi

Tenure - 1952-57

- Second Finance commission - 1956 K. Santhanam
- Eighth Finance Commission - Y.V. Chavan (Deputy Prime Minister)
- 10th Finance Commission - K.C. Pant (Deputy Chairman of Planning Commission)
- 12th Finance Commission - C. Rangarajan (RBI Governor)
- 14th Finance Commission - Y.V. Reddy (RBI Governor)
- 15th Finance Commission - 2017

Chairman - NK Singh

Tenure - 2021 to 2026

- 16th Finance Commission - 2023

Chairman - Arvind Panagariya (First Vice Chairman of NITI Aayog)

Report - 31 October 2025

Implementation - 1 April 2026

Functions of Finance Commission

1. To distribute taxes between the Center and the states.

- Article 281 - The President shall lay the recommendations of the Finance Commission before both Houses of Parliament

Parts of the constitution
संविधान के भाग

⇨ Original Constitution – 22 parts

Current Constitution – 25 parts

Part	Subject	Article
1.	Union and its terrtory	1 – 4
2	Citizenship	5 – 11
3	Fundamental Rights	12 – 35
4	Directive Principles	36 – 51
4(A)	Fundamental Duties	51 'A'
5	Union Government	52 – 151
6	State Governmen	152 – 237
7	'B' category states (Cancel)	238
8	Union Territory	239 – 242
9	Panchayati Raj	243 – 243 'O'
9 (A)	Municipal body	243 'P' – 243 'ZG'
9 (B)	Co-operative Society	243 'ZH' - 243 'ZT'
10	Scheduled and Tribe areas	244 – 244 (A)
11	Between the centre and State Legislative and administrative relations	245 – 263
12	Financial relations between the Center and the States	264 – 300 (A)
13	Interstate trade and commerce	301 – 307
14	Services under the Union and States	308 – 323
14(A)	Administrative Tribunal	323 'A' व 323'B'
15	Election	324 – 329
16	Special Relating for certain classes(sc/st/ & anglo Indian)	330 – 342
17	Official Language	343 – 351
18	Emergency powers	352 – 360
19	Miscellaneous	361 – 367
20	constitutional amendments	368
21	Temporary and transitional provisions	369 – 392
22	Shrot title, commencement and Authoritative text in hindi	393 – 395

SOURCES OF THE CONSTITUTION
संविधान के स्त्रोत

⇨ भारतीय संविधान का 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया हैं।

⇨ भारतीय संविधान में चीन देश से कुछ नहीं लिया गया हैं।

भारत शासन अधिनियम् – 1935

1. राज्यपाल का पद/कार्यकाल
2. न्यायिक प्रणाली/न्यायिक संरचना
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. प्रशासनिक ढांचा
5. द्विसदनीय व्यवस्था
6. नियंत्रण एंव महालेखा परीक्षक
7. परिसंघीय ढांचा (राज्यों की स्वायत्तता)
8. आपातकालीन शक्तियाँ
9. एकीकृत न्याय व्यवस्था

Britain

1. संसदीय शासन प्रणाली
2. द्विसदनीय व्यवस्था
3. मंत्रीपरिषद निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
4. मंत्रीमण्डली व्यवस्था
5. विधि के समक्ष समता
6. एकल नागरिकता
7. विधायी प्रक्रिया
8. रीट जारी करना
9. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
10. महान्यायवादी
11. सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतना ।
12. विधायिका के अध्यक्ष (लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा के सभापति
13. संसदीय विशेष अधिकार
14. राष्ट्रपति का अभिभाषण (ब्रिटेन के सम्राट)
15. विधि का शासन
16. राष्ट्रपति का नाममात्र व मंत्रिपरिषद् के पास वास्तविक शक्ति
17. संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया

America

1. न्यायिक पुनरावलोकन
2. न्यायाधीशों को पद से हटाना
3. जनहित याचिका
4. स्वतंत्र न्यायपालिका

⇨ 2/3rd part of the Indian Constitution has been taken from the Act of 1935.

⇨ Nothing has been taken from China in the Indian Constitution.

Government of India Act - 1935

1. Office/Tenure of Governor
2. Judicial System/Judicial Structure
3. Union Public Service Commission
4. Administrative Structure
5. Bicameral System
6. Comptroller and Auditor General
7. Federal Structure (Autonomy of States)
8. Emergency Powers
9. Unified Judiciary

Britain

1. Parliamentary system of governance
2. Bicameral system
3. Council of Ministers Collective responsibility towards the lower house
4. Cabinet system
5. Equality before law
6. Single Citizenship
7. Legislative process
8. Issuance of writ
9. Comptroller and Auditor General
10. Attorney General
11. Winning the election on the basis of maximum votes.
12. Speaker of the Legislature (Speaker of the Lok Sabha/ Chairman of the Rajya Sabha)
13. Parliamentary privilege
14. President's Address (British Monarch)
15. Rule of law
16. Nominal power of the President and real power with the Council of Ministers
17. Procedures of Parliament and the Legislature

America

1. Judicial review
2. Removal of judges from office
3. Public Interest Litigation
4. Independent judiciary

5. राष्ट्रपति पर महाभियोग
6. उपराष्ट्रपति का पद
7. कानून के समान संरक्षण
8. वित्तिय आपातकाल
9. मूल अधिकार
10. प्रस्तावना की संकल्पना

South Africa

1. संविधान संशोधन की प्रक्रिया
2. राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

Ireland

1. नीति निर्देशक तत्व
2. राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्वति
3. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनित 12 सदस्य

Australia

1. समवर्ती सूची
2. संसद के दोनो सदनों का संयुक्त अधिवेशन
3. प्रस्तावना की भाषा/प्रारूप
4. अन्तर्राज्य व्यापार एंव वाणिज्य
5. केंन्द्र राज्य संबध

France

1. गणतंत्र
2. प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के आदर्श
3. प्रोटेम स्पीकर

Russia

1. मुल कर्त्तव्य
2. पंचवर्षीय योजना
3. प्रस्तावना मे सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय

Germany

1. आपातकालीन शक्तियों के प्रभाव

Japan

1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

Canada

1. अवशिष्ट शक्तियाँ

Note -निहित शक्ति का सिद्धांत कनाडा से लिया गया हैं

2. परामर्श दात्री/सलाहकारी क्षेत्राधिकार
3. राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
4. संघीय शासन प्रणाली
5. संशक्त केंन्द्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था

5. Impeachment of the President
6. Post of Vice President
7. Equal protection of law
8. Financial emergency
9. Fundamental Rights
10. Concept of Preamble

South Africa

1. Process of constitutional amendment
2. Election of members of Rajya Sabha

Ireland

1. Policy Directive Principles
2. Election system of the President
3. 12 members nominated by the President to Rajya Sabha

Australia

1. Concurrent List
2. Joint session of both houses of Parliament
3. Language/Format of Preamble
4. Interstate trade and commerce
5. Centre-State Relations

France

1. Republic
2. Ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble
3. Protem Speaker

Russia

1. Fundamental duty
2. Five Year Plan
3. Socio-economic and political justice in the Preamble

Germany

1. Effects of emergency powers

Japan

1. Procedure established by law

Canada

1. Residual powers

Note -The principle of inherent power is taken from Canada.

2. Consultative/Advisory Jurisdiction
3. Appointment of Governor by the President
4. Federal Government System
5. Federal system with a strong central government

Official Language
राजभाषा

- Meaning of Official Language – The language of official business.
- Part - 17
- Part XVII comprises Chapter 4.

  Chapter 1 - Official Language of the Union - 343-344

  Chapter 2 - Regional Languages - 345-347

  Chapter 3 - Language of the Supreme Court and High Courts - 348-349

  Chapter 4 - Special Directives - 350-351
- Articles 343 - 351
- Article 343 (1) – The official language of India shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numerals to be used shall be the international form of Indian numerals.
- Hindi was given the status of official language on 14 September 1949.
- National Hindi Day - 14th September.
- World Hindi Day - 10 January.

  Note - There is no national language of India but in common parlance Hindi is called the national language.
- Article 343 (ii) – English will remain the assistant official language of India for 15 years.
- Article 344 - Parliamentary Commission and Parliamentary Committee on Official Language.
- The Official Language Commission will be formed after 5 years and again after 10 years of the implementation of the Constitution.
- This commission will consist of a Chairperson and representatives of the languages listed in the Eighth Schedule.
- A parliamentary committee will be formed to study and consider the recommendations of the Commission.

  Constitution of the First Official Language Commission – 1955

  Chairman – B.G. Kher / Bal Gangadhar Kher
- Report - 1956.
- In the year 1957, a parliamentary committee was formed under the chairmanship of Govind Vallabh Pant.
- Report - 1959
- Rajbhasha Act 1963 was brought.
- Article 343 (iii) - English will be the subsidiary official language of India continuously from 25 January 1965.

  Article 345 – Reginal language
- The legislature of a state can choose one language, more than one language or Hindi. Unless this happens, the official language of that state will be English.
- Hindi is the official language of nine states of India.
- The official language of Delhi and Andaman and Nicobar Islands is Hindi.

- राजभाषा का अर्थ – राजकाज की भाषा
- Part - 17
- भाग – 17 में अध्याय 4 है।

  अध्याय 1 – संघ की राजभाषा – 343–344

  अध्याय 2 – प्रादेशिक भाषाएं – 345 –347

  अध्याय 3 – सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की भाषा – 348–349

  अध्याय 4 – विशेष निर्देश – 350 – 351
- अनुच्छेद 343 – 351
- अनुच्छेद 343 (1) – भारत की राजभाषा हिन्दी, व लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।
- हिन्दी को राजभाषा का दर्जा – 14 सितम्बर 1949
- राष्ट्रीय हिन्दी दिवस – 14 सितम्बर।
- विश्व हिन्दी दिवस – 10 जनवरी

  Note - भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं हैं परन्तु आम बोलचाल में हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा जाता हैं।
- अनुच्छेद 343 (ii) – अंग्रेजी भारत की 15 वर्षो तक सहायक राजभाषा रहेगी
- अनुच्छेद 344 – राजभाषा पर संसदीय आयोग व संसदीय समिति।
- संविधान लागू होने के 5 वर्ष तथा पुनः 10 वर्ष बाद राजभाषा अयोग का गठन किया जायेगा ।
- इस आयोग मे एक अध्यक्ष व अनुसूची 8 की भाषाओं का प्रतिनिधि ा होगा ।
- आयोग की सिफारिश के अध्ययन व विचार देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जायेगा।
- प्रथम राजभाषा आयोग का गठन – 1955

  अध्यक्ष –B. G खेर / बाल गंगाधर खेर
- रिपोर्ट – 1956
- वर्ष 1957 में गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया।
- रिपोर्ट – 1959
- राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया।
- अनुच्छेद 343(iii) – 25 जनवरी 1965 से लगातार अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा होगी।

  अनुच्छेद 345 – प्रादेशिक भाषा
- किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा किस एक भाषा, एक से अधिक भाषा अथवा हिन्दी का चुनाव कर सकती हैं। जब तक ऐसा नहीं हो तो उस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी होगी।
- भारत के नौ राज्यों की राजभाषा हिन्दी है।
- दिल्ली व अण्डमान निकोबार द्वीप समुह की राजभाषा हिन्दी हैं।

1. Gujarat - Gujarati
2. Maharashtra - Marathi
3. Goa - Konkani
4. Karnataka - Kannada
5. Kerala - Malayalam
6. Lakshadweep – Malayalam
7. Tamil Nadu - Tamil
8. Andhra Pradesh - Telugu
9. Telangana – Telugu
10. Orissa - Odia
11. Bengal - Bengali
12. Assam - Assamese

Note - The second language of Assam is Bodo.

13. Santhali language is spoken by the Santhali tribe in Jharkhand state.
14. Jammu Kashmir - Urdu

Note - The second language of Jammu and Kashmir is Dogri.

15. Maithili – spoken in the Terai region of Bihar, Jharkhand and Nepal.
16. Punjab - Punjabi
17. Sindhi - Goes to Bali in Sindh province of Gujarat.

⇨ It is spoken by the Sindh community.

⇨ Which is also called Kutchi dialect.

Note - The second language of Himachal Pradesh and Uttarakhand is Sanskrit.

Note - Uttarakhand is the first state in India whose second language is Sanskrit.

18. The official language of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland is English.

⇨ Article 346 - Official language for communication from one state to another or from one state to the Union

⇨ The language of communication between the Center and the States and between different States will be English, but two or more States can use Hindi for mutual communication.

Note - Where Hindi and English are not the languages of communication. There such dialogue will be translated into English

⇨ Article 347 - Provisions relating to language spoken by a group of population of a State

⇨ Article 348 (1) – The proceedings of the Supreme Court and the High Court will be in English.

⇨ Article 348(2) – The Governor of a State may, with the consent of the President, authorize the use of Hindi or the official language of the State in the proceedings of the

1. Gujarat - Gujarati
2. Maharashtra - Marathi
3. Goa - Konkani
4. Karnataka - Kannada
5. Kerala - Malayalam
6. Lakshadweep – Malayalam
7. Tamil Nadu - Tamil
8. Andhra Pradesh - Telugu
9. Telangana – Telugu
10. Orissa - Odia
11. Bengal - Bengali
12. Assam - Assamese

Note - असम की दुसरी भाषा बोडो है।

13. संथाली भाषा झारखण्ड राज्य में संथाली जनजाति द्वारा बोली जाती हैं।
14. जम्मु कश्मीर – उर्दु

Note - जम्मु कश्मीर की दुसरी भाषा डोगरी है।

15. and Nepal.

मैथिली – बिहार, झारखण्ड तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है।

16. पजांब – पंजाबी
17. सिंधी – गुजरात के सिंध प्रान्त में बाली जाती है।

⇨ यह सिंध समुदाय द्वारा बोली जाती है।

⇨ इसे कच्छी बोली भी कहा जाता है।

Note - हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड की दुसरी भाषा संस्कृत है।

Note - उत्तराखण्ड भारत का पहला राज्य है जिसकी दुसरी भाषा संस्कृत है।

18. अरूणाचल प्रदेश, मेघालय व नागालैण्ड – की राजभाषा अंग्रेजी है।

⇨ अनुच्छेद 346 – एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा

⇨ केन्द्र व राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सपर्क की भाषा अंग्रेजी होगी परन्तु दो या दो से अधिक राज्य परस्पर संवाद के लिए हिन्दी का प्रयोग कर सकते है।

जहा हिन्दी व अंग्रेजी संवाद की भाषा नहीं है। वहा ऐसे संवाद को अंग्रेजी में अनुवादित किया जायेगा

⇨ अनुच्छेद 347 – किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाले भाषा संबंधित प्रावधान

⇨ अनुच्छेद 348 (1) – सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

⇨ अनुच्छेद 348 (2) – राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी व राज्य की अधिकारिक भाषा

High Court.

- ⇨ Article 349 - Special procedure for making certain rules related to language
- ⇨ Article 350 - An aggrieved person can express his views in the local language.
- ⇨ Article 350A – Shall endeavour to provide primary education in the mother tongue to children belonging to linguistic minority groups. (7 CA 1956)
- ⇨ Article 350 (B) - Special Officer for Linguistic Minority (7 CA 1956)
- ⇨ Article 351 - Special provision for the development of Hindi language.

Classical Language - In the year 2004, the Government of India decided to create a new language category.

- ⇨ In 2006, the demand penalties for classical languages were fixed.

There are currently 6 classical languages.

(1) Tamil (2) Sanskrit
(3) Telugu (4) Malayalam
(5) Kannada (6) Oriya (2014)

- ⇨ Most spoken language in the world -

1. English,
2. Mandarin (Chinese),
3. Hindi

- ⇨ Most spoken language in India

1. Hindi
2. Bengali

- ⇨ The Commission for Scientific and Technical Terminology operates under the Ministry of Human Resource Development.
- ⇨ Central Institute of Indian Languages ??– Mysore (Karnataka)
- ⇨ Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya – Wardha (Maharashtra)
- ⇨ Central Hindi Institute – Agra (Uttar Pradesh)
- ⇨ Central Institute of Classical Tamil – Chennai

के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।

- ⇨ अनुच्छेद 349 – भाषा से संबंधित कुछ नियम बनाने की विशेष प्रक्रिया
- ⇨ अनुच्छेद 350 – कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी बात स्थानीय भाषा में रख सकता है।
- ⇨ अनुच्छेद 350 (A) – भाषायी अल्पसंख्यक बालकों को प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। (7 CA 1956)
- ⇨ अनुच्छेद 350 (B) – भाषायी अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी (7 CA 1956)
- ⇨ अनुच्छेद 351 – हिन्दी भाषा के विकास के लिए विशेष प्रावधान।

Classical Language - शास्त्रीय भाषा – वर्ष 2004 में भारत सरकार ने एक नया भाषा वर्ग को बनाने का फैसला दिया।

- ⇨ 2006 में शास्त्रीय भाषाओं कें मांग दण्ड तय किये गये।

वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएँ है।

(1) Tamil (2) Sanskrit
(3) Telugu (4) Malayalam
(5) Kannada (6) Oriya (2014)

- ⇨ विश्व मे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा –

1. English,
2. Mandarin (Chinese),
3. Hindi

- ⇨ भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा

1. Hindi
2. Bengali

- ⇨ वैज्ञानिक और तकनिकी शब्दावली आयोग मानवसंसाधन मंत्रालय के अधिन काम करता है।
- ⇨ भारतीय भाषा संस्था – मैसुर (कर्नाटक)
- ⇨ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविधालय – वर्धा (महराष्ट्र)
- ⇨ केंद्रीय हिंदी संस्थान – आगरा (उत्तरप्रदेश)
- ⇨ शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान – चैन्नई

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

- This is a non constitutional commission
- On 10 December 1948, the United Nations first made human rights universal, hence National Human Rights Day is celebrated every year on 10 December.
- NHRC Act was brought in India in 1993.
- Under this Act, National Human Rights Commission was formed at the central level and State Human Rights Commission was formed at the state level.
- NHRC was established in 1993.
- NHRC comes under the Ministry of Home Affairs.
- Headquarters – New Delhi
- This is a multi-member commission. (1 + 5 + 7)

Ability -

Chairman – Judge of the Supreme Court

First Charimain – Rangnath Mishra

Second Chairman – M. N Venkatachaliah

Current Chairman – Arun Kumar Mishra

Full Time Member (5)

1. Justice of Supreme Court
2. Justice of High Court
3. enlightened persons

Note. It is necessary for an enlightened person to have a female member.

Ex officio Member (7)

1. Chairperson of the National Commission for Women
2. Chairman of National Minorities Commission
3. Chairman of the National Commission for Scheduled Tribes.
4. Chairman of National Backward Classes Commission
5. Chairman of the National Scheduled Caste Commission
6. Chariman of National Child Protection Association
7. Chariman of National Disabled People's Association

Appointment – The President and members of NHRC are appointed by the President. Through collegium method.

- There are a total of 6 members in this collegium.

1. Prime Minister
2. Lok Sabha Speaker
3. Leader of the Opposition in the Lok Sabha
4. Deputy Chairman of Rajya Sabha

- यह एक गैर संवैधानिक आयोग है
- 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम मानवाधिकार को सर्वभौमिक किया इस कारण प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
- भारत में NHRC अधिनियम 1993 में लाया गया।
- इस अधिनियम के तहत केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।
- NHRC की स्थापना 1993 में की गई।
- NHRC गृह मंत्रालय के अधीन आता हैं।
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- यह बहु सदस्यीय आयोग है। (1 + 5 + 7)

Ability -

अध्यक्ष – सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश

प्रथम अध्यक्ष – रंगनाथ मिश्र

दूसरे अध्यक्ष – M. N वेंकटचलैया

वर्तमान अध्यक्ष – अरूण कुमार मिश्र

पूर्णकालिक सदस्य (5)

1. सुप्रीम कोर्ट का न्यायधीश
2. हाइकोर्ट का न्यायधीश
3. प्रबुद्ध व्यक्ति

Note - प्रबुद्ध व्यक्ति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है।

पदेन सदस्य (7)

1. राष्ट्रीय महिला अयोग की अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अयोग के अध्यक्ष
6. राष्ट्रीय बाल संरक्षण संघ का अध्यक्ष
7. राष्ट्रीय दिव्यांग जन संघ का अध्यक्ष

Appointment – नियुक्ति – NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ती राष्ट्रपति करता है। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा।

- इस कॉलेजियम में कुल 6 सदस्य होते है।

1. Prime Minister
2. Lok Sabha Speaker
3. Leader of the Opposition in the Lok Sabha
4. Deputy Chairman of Rajya Sabha

5. Leader of Opposition in Rajya Sabha
6. Home Minister

Oath – administered by the President.

⇨ **Tenure –** 3 years or 70 years

The Chairman cannot be re-appointed but the members can be re-appointed.

Resignation - To the President

⇨ Process of removal - If there is an allegation of misconduct, the President can be removed on the basis of investigation by the Supreme Court.

Salary

⇨ Chariman– Same as the Chief Justice of the Supreme Court

⇨ Member – Same as a Supreme Court judge

Functions of NHRC

1. Hearing complaints of human rights violations
2. To investigate violations of human rights.
3. To propagate human rights.
4. To do new research related to human rights.
5. Organizing workshops and seminars related to human rights.
6. To investigate all those incidents including terrorism which violate human rights.
7. The Commission can inspect jails and prisons.
8. The Commission can search the person concerned.
9. The Commission has the right to issue summons.

⇨ NHRC cannot investigate cases older than one year

⇨ NHRC's monthly magazine is Nayi Disha.

⇨ NHRC submits its annual report to the President.

5. Leader of Opposition in Rajya Sabha
6. Home Minister

शपथ – राष्ट्रपति दिलाता है।

⇨ **Tenure –** 3 years or 70 years

अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं हो सकता हैं परन्तु सदस्य पुन नियुक्त हो सकते है।

त्यागपत्र – राष्ट्रपति को

⇨ हटाने की प्रक्रिया – कदाचार का आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

वेतन

⇨ अध्यक्ष – सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान

⇨ सदस्य – सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान

NHRC के कार्य :–

1. मानवाधिकारों के उल्लघन की शिकायतों की सुनवाई करना
2. मानवाधिकारों के उल्लघन की जाँच करना।
3. मानवाधिकारों का प्रचार–प्रसार करना।
4. मानवाधिकारों से संबंधित नये शोध करना।
5. मानवाधिकारों से संबंधित कार्यशलाओं व संगोष्ठी का आयोजन करना।
6. आंतकवाद सहित उन सभी घटनाओं की जाँच करना जिससे मानवाधिकारों का उल्लघन हो।
7. आयोग जेल व बंदीगृहो का निरीक्षण कर सकता है।
8. आयोग संबंधित व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।
9. आयोग को समन जारी करने का अधिकार है।

⇨ NHRC के एक वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता

⇨ NHRC की मासिक पत्रिका नये दिशाएँ है।

⇨ NHRC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है।

- This is a constitutional body.
- Part - 14
- Article 315 – 323.

The Committee on Indian Civil services

Established – 1854

Chairman – Lord Macaulay

Recommendation – It was recommended that the appointment of civil servants be based on competitive examinations.

- First ICS competitive examination – 16 July 1855 (London)
- India's first ICS officer - Satyendranath Tagore. (1864)
- **Aitchison Commission –**

1. Recommendation regarding the minimum age for the Civil Services Examination.
2. The examination should be held simultaneously in India and England.

- First ICS examination in India – 1922 (Allahabad)

Note – The ICS examination was held in London from 1855 to 1951.

- Establishment of 'Lee Commission' for administrative reforms in 1923 under the Act of 1919.
- On the recommendation of the 'Li Commission', the Central Public Service Commission was established in the year 1926, its Chairman was Ross Barker.
- Under the Act of 1935, provision was made for the formation of Federal Public Service Commission at the Center and State Public Service Commission in the State.
- Civil Services Day – 21 April
- Father of Civil Services in India – Lord Cornwallis
- Father of India's Administrative Service – Sardar Vallabhbhai Patel
- The Preliminary Examination for the Civil Services was introduced in 1979.
- Subhash Chandra Bose joined the Civil Services in 1920.
- **Article 315** - Integrated Public Service Commission will be formed at the Center and State Public Service Commission will be formed in the State.
- Article 315 (1) A Joint Public Service Commission will be formed by merging two or more states.
- UPSC also works in any state on the request of the Governor and with the prior permission of the President.
- UPSC consists of a Chairman and 10 members.

- यह एक संवैधानिक अयोग हैं।
- भाग – 14
- अनुच्छेद 315 – 323

भारतीय सिविल सेवा समिति

स्थापना – 1854

अध्यक्ष – लार्ड मैकाले

सुझाव – लोक सेवकों की नियुक्ती प्रतियोगिता परिक्षाओं के आधारा पर करने का सुझाव दिया गया।

- ICS की प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा – 16 जुलाई 1855 (लंदन)
- भारत का प्रथम ICS अधिकारी – सत्येन्द्रनाथ टैगोर (1864)

एचिसन आयोग –

1. सिविल सेवा परीक्षा में न्युनतम आयु का सुझाव
2. भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा ली जाये।

- भारत में प्रथम ICS परीक्षा – 1922 (इलाहाबाद)

नोट – 1855 से 1951 तक लंदन में ICS परीक्षा का आयोजन हुआ

- 1919 के अधिनियम के तहत 1923 में प्रशासनिक सुधार हेतु 'ली आयोग' की स्थापना ।
- 'ली आयोग' की सिफारिश पर वर्ष 1926 के केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इसके अध्यक्ष रॉस बार्कर थे।
- 1935 के अधिनियम के तहत केंन्द्र में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- सिविल सेवा दिवस – 21 अप्रैल
- भारत में सिविल सेवा का जनक – लार्ड कार्नवालिस
- भारत की प्रशासनिक सेवा का जनक – सरदार वल्लभभाई पटेल
- IAS में प्री परिक्षा 1979 में शुरू हुई।
- 1920 में सुभाष चंद्र बोस IAS बने।
- अनुच्छेद 315 – केन्द्र में सघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जायेगा।
- Article 315 (1)दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा ।
- राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर UPSC किसी राज्य में भी कार्य करती हैं।
- UPSC में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं।

First Chairman – H.K Kripalani
Current President – Manoj Soni
First female president - Rose Millionaire
First Woman IAS - Anna Rajma Malhautra
First woman IPS - Kiran Bedi
First woman IFS - Chonira Belliappa Muthamma

⇨ Appointment and tenure of Chairman and members of UPSC

Ability

⇨ Half the members should be from administrative service.
⇨ Half the members should be from education, law and social service.

Appointment

⇨ UPSC and JPSC Chairman and members are appointed by the President.

Note :- Note. The Chairman and members of the State Public Service Commission are appointed by the Governor.

Oath - President
Tenure – 6 years or 65 years
Resignation - To the President

⇨ Article 317 - Removal and suspension of the Chairman and members
⇨ The President can remove the Chairman and members of UPSC, JPSC, SPSC. On the basis of investigation by the Supreme Court in case of allegations of misconduct.
⇨ The Chairman and members of SPSC are suspended by the Governor.
⇨ Article 318 - Service and conditions of members and employees of UPSC
⇨ Article 319 – Chairman and members after retirement
⇨ The Chairman cannot be re-appointed while the members can become Chairman.

Article 320 - Functions of NCB

⇨ Organizing competitive examinations for the selection of public servants
⇨ To give advice regarding appointment of public servants.
⇨ Providing transfer advice.
⇨ Recommending promotion.

Article 321

⇨ Parliament can also give other functions to UPSC.

Article 322 – Expenses of the Commission

⇨ The expenses of the UPSC are expenditure charged on the Consolidated Fund.

First Chairman – H.K Kripalani
Current President – Manoj Soni
First female president - Rose Millionaire
First Woman IAS - Anna Rajma Malhautra
First woman IPS - Kiran Bedi
First woman IFS - Chonira Belliappa Muthamma

⇨ अनुच्छेद 316 – UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल

Ability

⇨ आधे सदस्य प्रशासनिक सेवा से होने चाहिए।
⇨ आधे सदस्य शिक्षा, कानून व समाज सेवा से होना चाहिए।

Appointment

⇨ UPSC व JPSC अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

Note :- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

शपथ – राष्ट्रपति
कार्यकाल – 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
इस्तीफा – राष्ट्रपति को

⇨ अुनच्छेद 317 – अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना तथा उनका निलंबन
⇨ UPSC, JPSC, SPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है। कदाचार का आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के आधार पर ।
⇨ SPSC के अध्यक्ष व सदस्यों का निलम्बन राज्यपाल करता है।
⇨ अनुच्छेद 318 – UPSC के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा व शर्त
⇨ अनुच्छेद 319 – अध्यक्ष व सदस्य सेवा निर्वत के बाद
⇨ अध्यक्ष पुन नियुक्त नही हो सकता हैं जबकि सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं।

अनुच्छेद 320 – UPSC के कार्य

⇨ लोक सेवको के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करवाना
⇨ लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देना।
⇨ स्थानान्तरण का परामर्श देना।
⇨ पदोनति की सिफारिश करना।

Article 321

⇨ संसद UPSC को अन्य कार्य भी दे सकती है।

अनुच्छेद 322 – आयोग के खर्चे

⇨ UPSC के खर्चे संचित निधि पर भारित व्यय है।

- The expenditure of SPSC is an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

Article - 323

- UPSC gives its annual report to the President and the President gets the report tabled in the Parliament.
- SPSC gives its report to the Governor and the Governor gets this report tabled in the State Legislature.
- Competition Commission of India was established in 2009.

Administrative Tribunal/Tribunal/Agency

- Under the 42nd Constitutional Amendment in 1976, Part 14 'A' and Articles 323 'A' and 323 'B' of the Constitution were added and provision for Administrative Tribunal was made in them.

Article 323 'A' -

- Administrative Tribunal was formed.

  Function: To solve the problem of appointment of public servants.

Administrative Tribunals Act, 1985

- Under this, provision was made for the establishment of the Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunals.

Central Administrative Tribunal

- Established on November 1, 1985

  Headquarters: New Delhi

  Benches: 19

- SPSC के खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय है।

Article - 323

- UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद मे रखवाता है।
- SPSC अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देती है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमण्डल में रखवाता है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2009 में की गई।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण / अधिकरण / अभिकरण

- 42 वा संविधान संसोधन 1976 के तहत संविधान का भाग 14 'A' तथा अनुच्छेद 323 'A' व 323 (B) जोड़ा गया और इनमें प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किया गया।

Article 323 'A' -

- प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया।

  कार्य – लोक सेवको की नियुक्ति की समस्या का समाधान करना।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम – 1985

- इसके तहत केंन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया ।

केंन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

- स्थापना – 1 नवम्बर 1985

  मुख्यालय – नई दिल्ली

  खंडपीठ – 19

SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES
संघ और राज्यों के अधिन सेवाएं

- Part - 14
- Articles 308 - 323
- Article 308 - Definition of the term 'State'
- Article 309 - Recruitment and conditions of service of civil servants of the Union and State governments
- Article 310 - Tenure of office of civil servants of the Union and State governments
- Article 311 - Dismissal of civil servants (by the President)
- Article 312 (1) - The Rajya Sabha can create or abolish All-India Services by passing a resolution with a two-thirds majority.
- Article 312 (A) - Special privileges enjoyed by ICS officers have been abolished (28 CA 1972)

Central Services

1. Indian Foreign Service
2. Indian Excise Service
3. Indian Railway Engineering Service
4. Indian Audit and Accounts Service
5. Indian Postal Service

- भाग – 14
- अनुच्छेद 308 – 323
- अनुच्छेद 308 – राज्य शब्द की परिभाषा
- अनुच्छेद 309 – संघ व राज्य सरकारों के सिविल सेवकों की भर्ती व सेवाएं
- अनुच्छेद 310 – संघ व राज्य सरकारों की सिविल सेवकों की पदावधि
- अनुच्छेद 311 – सिविल सेवकों को बर्खास्त राष्ट्रपति करता है।
- अनुच्छेद 312 (1) – राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन व समाप्त कर सकती है।
- अनुच्छेद 312(A) –ICS अधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। (28 CA 1972)

केंन्द्रीय सेवाएं

1. भारतीय विदेश सेवा
2. भारतीय आबकारी सेवा
3. भारतीय रेलवे अभियंता सेवा
4. भारतीय ऑडिट एंड एकाउंटस सेवा
5. भारतीय डाक सेवा